

1503687-23.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503687-23.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503687-23.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTAIR ANTONIO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Valtair Antonio foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 01º de junho de 2022, por volta das 07h55min, na Avenida Sianor Murilo, altura do nº 209, Jardim Santa Teresinha, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de estabelecimentos de ensino, de local de trabalho coletivo e de recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza, o acusado, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 20 (vinte) porções de cocaína em forma de "crack", pesando aproximadamente 4,88g (quatro gramas e oitenta e oito decigramas), 14 (quatorze) microtubos contendo cocaína, com peso de cerca de 8,83g (oito gramas e oitenta e três decigramas), além de 54 (cinquenta e quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente 160g (cento e sessenta gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (auto de exibição e apreensão de fls. 08, auto de constatação de substância entorpecente de fls. 09/10 e laudos de exame químico toxicológico e pericial do local dos fatos a serem oportunamente juntados aos autos). O acusado foi notificado (fls. 126), apresentou defesa prévia (fls.113/115) e a

denúncia foi recebida pela decisão de fls. 127/129.

Houve citação (fls. 159).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

A representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da lei antidrogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls.08); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls.09/10); pelo laudo pericial do local (fls.104/108); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 95/97, 98/100 e 101/103) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Henrique da Silva disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido ponto de venda de drogas. Informa que viu o acusado mexendo em monte de entulho. Decidiu realizar a abordagem e, no bolso, apreendeu vinte pedras de 'crack' e quatorze pinos de cocaína. No monte de entulho, ainda foram encontradas mais cinquenta e quatro porções de maconha. O acusado confessou que estava no local para a prática de tráfico.

O guarda municipal Fábio dos Santos prestou depoimento no mesmo sentido.

Sueli Aparecida Pereira Fraga disse que é vizinha do acusado e sabe que ele trabalhava à época do fato. Disse que ele era usuário de droga, mas não soube dizer de que droga.

Isaias Vitor Fermino disse que é vizinho do acusado e que ele é usuário de 'crack'. Disse que o acusado trabalhava à época do fato.

Rosa Ramos Vieira Antônio é genitora do acusado e não viu o momento da abordagem. Afirma que ele é usuário de drogas e que ele trabalhava, mas pediu a conta do serviço.

Em solo policial, o acusado Valtair Antônio confessou a prática do crime e disse que portava a droga para a venda, para sustentar sua filha de seis anos, pois enfrentava dificuldade financeira (fls. 06).

Em juízo, o acusado disse que apenas as porções de 'crack' e cocaína lhe pertenciam e foram apreendidas em seu bolso, sendo que iria usá-las e pretendia vender parte delas, em razão de necessidade financeira que enfrentava. Disse que estava abaixado antes da abordagem apenas para ver o que havia naquele local, mas que as porções de maconha não lhe pertenciam.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico em razão da quantidade, diversidade e forma como as drogas estavam embaladas, tratando-se de porções fracionadas, sendo que a abordagem ocorreu em conhecido ponto de venda de drogas.

De se pontuar que o acusado confessou que, ao menos parte das porções de cocaína e 'crack' apreendidas se destinava à comercialização, o que reforça a conclusão anteriormente exposta.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado tinha em depósito e guardava quantidade expressiva de drogas de diversas espécies, acondicionadas de forma

fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito: "O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas civis, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes e por ter recebido tratamento digno durante a abordagem.

Inviável o acolhimento do pedido defensivo pela desclassificação, pois o acusado afirmou que venderia parte das drogas apreendidas, já que enfrentava dificuldade financeira, o que demonstra a impossibilidade de subsumir a conduta do agente à previsão do artigo 28 da lei antidrogas.

E nem se alegue dificuldade financeira como excludente para a prática do crime de tráfico de drogas, pois a doutrina leciona que: não é motivo para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, pois os bens jurídicos são desproporcionais. Aquele que alega estar em dificuldade financeira para cometer os delitos previstos nos artigos 33 e 34 desta lei termina por colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade. Logo, em face da desproporcionalidade entre os bens jurídicos em jogo, não se pode acolher essa tese. Por outro lado, a situação de pobreza também não é justificativa para o cometimento de crimes (Guilherme de Souza Nucci. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Pág. 365. Ed. Revista dos Tribunais. 5ª edição).

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, anoto que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, pois ostenta maus antecedentes, por força da condenação nos autos 223-60.2012 (fl.160), 7487-22.2011 (fls. 161) e 936-2011 (fls.161), de modo que fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Em segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, que é específica, por força da condenação nos autos nº 7691-27.2015 (fls. 162/163), sendo que esta última prevalece sobre a primeira, nos termos do art. 67 do Código Penal: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Bem por isso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decidiu que:

Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, "a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada" (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual (HC 105.543/MS, Relator Min. Roberto Barroso, julgado aos 29/4/2014)

"a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente" (HC 102.486, Rel. Min. Cármen Lúcia)" (STF, HC 113.780/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 20-4-2018).

"Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a

necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário" (STF, RHC 135819/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 12-6-2018).

Anoto que, em se tratando de reincidência específica pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, o entendimento deste Magistrado seria o de majorar a pena além da fração de 1/6, mas, como forma de prestigiar a confissão espontânea, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. 104/108) revela que os fatos ocorreram existem estabelecimentos de ensino e praça pública, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito: A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 8 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 816 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois o acusado ostenta condenações definitivas, uma delas por prática idêntica à apurada nos presentes autos, o que impossibilita a incidência da benesse.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, que também é reincidente.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Valtair Antônio à pena privativa de liberdade de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os

motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que ostenta maus antecedentes e é reincidente específico, o que revela que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo.

Deixó de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 10 de novembro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA